

1500112-25.2022.8.26.0453

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL MORITA KAYO

Comarca: Pirajuí

Foro: Foro de Pirajuí

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... em juízo, demonstram a existência do tráfico de drogas. Nesse sentido: Tráfico de drogas pretendida a absolvição por insuficiência de provas não acolhimento materialidade e autoria delitivas demonstradas pleito de desclassificação para o crime previsto no art.28, da lei nº 11.343/06 inviabilidade finalidade mercantil comprovada pedido de aplicação do princípio da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirajuí - Foro de Pirajuí - 2ª Vara

Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 43, Pirajuí-SP - cep 16600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500112-25.2022.8.26.0453 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500112-25.2022.8.26.0453

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2064869/2022 - DEL.POL.PIRAJUI,

252/2021 - DEL.POL.PIRAJUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ivan Sérgio de Almeida

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL MORITA KAYO

VISTOS.

Trata-se de ação penal pública aforada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio de seu representante oficiante nesta comarca, em face de Ivan Sérgio de Almeida, dando-o como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Segundo consta da denúncia (fls. 96/97), o denunciado, no dia 21/06/2021, por volta de 17h30min, nas dependências da Penitenciária II de Pirajuí/SP, trazia consigo, para fins de disseminação, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias psicotrópicas de uso proscrito, consistente em 300 segmentos quadriculados, pesando 5,83g, contendo as substâncias 25B-NBOH e 25E-NBOH. Assim o D. Parquet descreveu o iter criminis:

Segundo apurado, nas circunstâncias acima mencionadas, foi realizada revista pessoal nos sentenciados que retornavam da saída temporária. Ao realizarem busca em IVAN, foi encontrado em sua região pélvica, camuflados abaixo do saco escrotal, 02 (dois) invólucros pretos, sendo constatada a existência de 300 (trezentos) segmentos de papel quadriculados, tratando-se das substâncias 25B-NBOH e 25E-NBOH,

drogas sintéticas similares ao LSD, constantes na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores.

Interrogado, o denunciado negou a propriedade da droga apreendida, esclarecendo que no momento da revista nada foi encontrado (fl. 26).

A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias e ao local da apreensão, evidenciam que as substâncias se destinavam ao tráfico ilícito no interior da penitenciária.

Regularmente notificado da denúncia (fls. 116/117), apresentou resposta à acusação por meio de sua defensora dativa (fls. 124/125).

A denúncia foi recebida aos 24/05/2022 (fls. 127/128), bem como determinada a produção de prova oral.

Em solenidade, foi ouvida uma testemunha e interrogado o acusado (fls. 146/147).

O D. Promotor apresentou alegações finais orais pugnando pela condenação.

A Defesa apresentou alegações finais escritas (fls. 148/150).

Sendo este o introito, decido.

Adianto que procede a pretensão punitiva estatal.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 4/5), comunicado de evento (fls. 6/14), auto de exibição e apreensão (fl. 15), laudo definitivo de entorpecentes (fls. 17/23), processo administrativo SAP (fls. 49/91), relatório final (fls. 92/93) e pela prova oral coligida em audiência sob o crivo do contraditório.

A autoria também é certa.

CRISTIANO VICENTE ZÁCARI, testemunha e agente penitenciário relatou, em solo policial, o seguinte (fl. 25): “Declara o depoente que é Agente de Segurança Penitenciária em exercício na Penitenciária P2 desta urbe; Que na data dos fatos, por volta das 17h30min, realizava revistas nos sentenciados que retornavam da saída temporária do mês de Junho, quando ao revistar o sentenciado Ivan Sergio de Almeida, encontrou em sua região pélvica dois invólucros pretos; Que ao abrir os invólucros, viu que se tratava de de possível droga sintética LSD”. Em juízo, CRISTIANO corroborou com o declarado na fase policial. Acresceu que fazia a revista pessoal dos sentenciados que retornavam da saída temporária. Percebeu um nervosismo no réu. Indagado sobre o que teria escondido em seu corpo, o réu retirou um invólucro. O réu não disse nada, alegando que seria apenas papel de cigarro. Não conhecia o réu anteriormente.

IVAN SÉRGIO DE ALMEIDA, ao ser interrogado extrajudicialmente, declarou o seguinte (fl. 26): “Que está cumprindo pena na Penitenciária II de Pirajuí/SP e que na data dos fatos, ao retornar da saída temporária, ao passar pela revista, funcionários pediram que ele abrisse suas nádegas, tendo o declarante ficado descontente com tal pedido e se negado a fazê-lo; Que então foi mandado para o castigo e achou que havia sido devido a esta discussão; Que posteriormente tomou ciência das substâncias entorpecentes, as quais alega não serem de sua propriedade, esclarecendo desconhecer sua origem”. Em juízo, IVAN declarou que os fatos narrados na inicial são verdadeiros. No retorno à unidade prisional, estava na posse das referidas drogas, para pagar dívida decorrente de uma arma perdida. A droga era para ser entregue ao seu “credor”, integrante de facção. Não possuiu envolvimento com o tráfico, tendo praticado o referido ato apenas para pagar sua dívida.

Pois bem.

Da análise dos elementos de convicção acostados ao feito, tem-se que a procedência da pretensão acusatória é medida que se impõe.

Com efeito, as circunstâncias da abordagem, a forma de ocultação do entorpecente apreendido, o seu acondicionamento, somados às robustas informações prestadas pelo agente de segurança penitenciária em juízo, demonstram a existência do tráfico de drogas. Nesse sentido:

Tráfico de drogas pretendida a absolvição por insuficiência de provas não acolhimento materialidade e autoria delitivas demonstradas pleito de desclassificação para o crime previsto no art.28, da lei nº 11.343/06 inviabilidade finalidade mercantil comprovada pedido de aplicação do princípio da insignificância descabimento - regime inicial fechado mantido inviável converter apenas privativa de liberdade em restritivas de direitos recurso não provido. (TJSP Apelação Criminal

0006311-43.2014.8.26.0575 9ª Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Amaro Thomé - j. 05/05/2016).

No que tange ao valor probatório do testemunho de agentes penitenciários, há que se considerar que, por se tratar de agente público, goza da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública, portanto, não pode ser considerado inidôneo ou suspeito, afinal, não seria lógico o Estado contratar agentes para a segurança pública, investindo-os de parcela do poder estatal e, ao serem chamados a Juízo, não lhes emprestar credibilidade.

Os depoimentos dos agentes penitenciários, assim como dos policiais militares, ou de quaisquer outros agentes públicos, têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas. Sobre a validade dos depoimentos prestados por policiais, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito:

É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte. (STJ - AgRg no Ag1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe01/06/2011).

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também já se pronunciou neste sentido: TRÁFICO DE DROGAS. Depoimentos de policiais militares prestados em juízo. Amparo nos demais elementos dos autos. Prova. Suficiência. Absolvição por falta de provas. Impossibilidade. Os depoimentos dos policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, constituem elemento de prova suficiente para confirmação da materialidade e da autoria do tráfico de drogas, quando amparados nos demais elementos colhidos nos autos. (TJSP - 0005365-60.2010.8.26.0624. Relator(a): João Morenghi. Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal. Data de registro: 19/12/2012).

"In casu", o relato do agente público encontra-se em plena consonância com restante do manancial probatório, inclusive com a confissão judicial do acusado, de modo que a prática do tráfico de drogas é inquestionável na presente ação.

Não se olvide, outrossim, que a condenação pelo tráfico de drogas não reclama a identificação do fornecedor ou do comprador, nem mesmo se exige a prova da efetiva ocorrência do ato de mercancia, tratando-se de tipo misto alternativo.

A propósito, o delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 não possui elemento subjetivo do tipo ou o chamado dolo específico, pois este "aparece apenas no art. 28, de forma que, sendo exclusivamente o porte, a guarda ou a compra, para consumo pessoal, é determinada a aplicação de penas restritivas de direito especialmente previstas em lei. Qualquer outra finalidade do agente determina a incidência do art. 33, inclusive a distribuição gratuita" (VICENTE GRECO FILHO, Tóxicos, Prevenção e Repressão, Saraiva, 13ª edição, págs. 150/151).

Em outras palavras, o crime de tráfico de drogas, tal como concebido na legislação brasileira, não pressupõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização (STF, HC nº 69.806, rel. Min. Celso de Mello; STJ, RESp nº 1.133.943, rel. Min. Felix Fischer).

Por outro lado, a tese de excludente de culpabilidade por coação moral irresistível, suscitada em autodefesa pelo acusado, não merece acolhida. A uma, pois ausente qualquer elemento de prova capaz de confirmar a alegação do réu de que havia sido "ameaçado" por um companheiro de penitenciária. A duas, porque não evidenciada nos autos a impossibilidade de agir de outra forma do acusado, a autorizar a incidência da referida exculpante.

Na realidade, a questão ficou circunscrita apenas à narrativa ofertada pelo próprio acusado, o que não é suficiente para estabelecer os contornos de excludente de sua responsabilidade. Nesse sentido:

Apelação criminal - Tráfico de entorpecentes - Sentença condenatória - Pretendida absolvição, mediante o reconhecimento de excludente de culpabilidade: coação moral irresistível - Inadmissibilidade - Coação moral irresistível não demonstrada - Materialidade e autoria suficientemente comprovadas - Depoimentos de agentes penitenciários valiosos para a elucidação dos fatos - Razoável quantidade de maconha apreendida - Condenação bem ditada - Acervo probatório robusto e

convvincente - Penas-base criteriosamente elevadas acima do piso - compensação integral da agravante da reincidência (específica) com a atenuante da confissão, em consonância com o decidido em decisão final do tema 585 do STJ - Acréscimo final, em face da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 - Privilégio descabido - Regime fechado adequado para a espécie. Recurso parcialmente provido - Redução da pena. (TJSP; Apelação Criminal 0001243-57.2018.8.26.0548; Relator (a): Luís Geraldo Lanfredi; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/08/2022; Data de Registro: 06/08/2022)

Diante de tais elementos de convicção, está comprovada suficientemente a imputação feita ao réu, a superar a presunção constitucional de inocência.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena.

Sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, verifico que o réu é dotado de mau antecedente (fl. 111: Proc. 0002713-71.2004) e aumento a pena base em 1/6. Assim, a pena é estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente de forma múltipla (fls. 108: Proc. 0012515-05.2013, fl. 109/110: Proc. 0000773-91.2011, fl. 110: Proc. 0001670-22.2011). Noutro giro, tendo o réu confessado o delito, compenso com uma das reincidências. Assim, agravo a pena intermediária para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 680 dias-multa.

Na terceira fase, aumento a pena em 1/6, por ter sido o crime praticado nas dependências da Penitenciária II de Pirajuí, conforme artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, tornando-a definitiva em: 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, além do pagamento de 793 dias-multa.

Considerando os maus antecedentes e reincidência, não há como desclassificar o crime para o tráfico privilegiado.

Arbitro cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo nacional à época dos fatos, devidamente corrigido, uma vez que não há nos autos informações que permitam fixação em outro valor.

Considerando a quantia de pena aplicada, bem como a reincidência do agente, fixo o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, do CP.

Inviável qualquer apreciação sobre detração penal (CPP, art. 387, § 2º), por se tratar de matéria de execução, na forma do art. 66, inciso III, alínea "c" da Lei de Execução Penal, não havendo elementos nos autos suficientes para análise da matéria neste momento.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP), bem como a suspensão condicional da reprimenda (art. 77 do CP), diante do patamar da pena aplicada e da reincidência em crime doloso.

Posto isto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu IVAN SÉRGIO DE ALMEIDA à pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 793 dias-multa, fixado este em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 33, 'caput', c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06. Faculto ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não se encontra preso preventivamente por este processo.

Nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial.

Transitada esta em julgado, extraia-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Condene o réu ao pagamento das custas judiciais no valor equivalente a 100 UFESP's, de acordo com o artigo 4º, alínea 'a', § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, o que apenas será exigível caso perca a condição de necessitado.

P.I.C.

Pirajuí, 12 de agosto de 2022.